

次のアからオまでの各記述は、犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が取調べに対して供述を拒んだため、検察官が刑事訴訟法第 226 条に基づき証人尋問を請求する場合に関する記述である。各記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうちどれか。

ア. 検察官は、第 1 回公判期日後には証人尋問を請求することができない。

イ. 検察官が起訴後に証人尋問を請求する場合でも、請求先は裁判所ではなく裁判官である。

ウ. 被告人、被疑者及び弁護人は、必ず証人尋問に立ち会う権利を有する。

エ. 証人尋問が実施された後、裁判所は、公判期日において、その尋問の結果を記載した書面を取り調べなければならない。

オ. 証人は、召喚に応じなくとも、勾引されることがない。

1. ア イ 2. ア オ 3. イ ウ 4. ウ エ 5. エ オ

№110	捜査としての証人尋問	正答率
H26-27	正解 1	48%

ア 正しい

226条。犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有することが明らかに認められる者が、任意手続による取調べの求め等（223条1項）に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第1回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。その趣旨は、捜査に非協力的な第三者につき、検察官から裁判官に対する証人尋問の請求を認めることで、司法判断のもと、出頭・供述を強制される第三者の基本的人権の保障と真実発見の要請（1条）との調和を図る点にある。そして、226条による証人尋問が第1回の公判期日前に限定されているのは、第1回の公判期日後は公判裁判所に対する通常の証拠調べの請求として証人尋問を請求することになるからである。

イ 正しい

226条。捜査に欠くことのできない知識を有することが明らかに認められる者が、任意手続による取調べの求め等（223条1項）に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第1回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。このように、226条に基づく証人尋問である限り、請求の相手方は起訴の前後を問わず裁判官である。

ウ 誤っている ★

228条2項。第1回の公判期日前における証人尋問については、公判における証人尋問の規定が準用される（228条1項）。ただし、被告人、被疑者又は弁護人が立ち会うことができるのは、捜査に支障を生ずるおそれがないとして裁判官が認めた場合に限られる（同条2項）。被告人等に立ち会う権利が認められないのは、226条または227条による証人尋問が検察官による強制捜査としての性質を有しているからである。

エ 誤っている ★

第1回公判期日前の証人尋問は、検察官による捜査としての性質を有しているため、第三者の裁判官に対する供述が証言として証拠になるのではなく、その供述を録取した書面が証拠となる。そのため、当事者による証拠調べの請求がある場合（298条1項）、または、裁判所が必要と認める場合にのみ証拠調べを行うことになる（同条2項）。なお、第1回公判期日前の証人尋問調書は、裁判官の面前における被告人以外の供述を録取した書面として、321条1項1号により証拠能力が認められる。

オ 誤っている

228条1項・152条。第1回の公判期日前における証人尋問については、公判における証人尋問の規定が準用される（228条1項）。そのため、裁判官は召喚に応じない証人を勾引することができる（152条）。なお、平成28年改正により、152条は勾引要件が緩和され、「裁判所は、証人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その証人を勾引することができる。」とされた。

以上により、正しい記述はアとイであり、したがって、正解は肢1となる。